

Primeiro a Emenda, Depois o Projeto

Emendas parlamentares impositivas e a inversão da ordem entre escolha política e decisão técnica

Giuliano Tomazelli · Graduado em Ciências Econômicas pela Unochapecó, com especialização em Políticas Públicas. Pesquisador independente e analista de mercado. · Chapecó (SC), 2026

Versão de depósito, de 9 de outubro de 2026 (texto da revisão 8). Base legal: texto compilado da LC 210/2024 conferido em 9 de outubro de 2026, sem alteração posterior. TCU: Acórdãos 1221/2023, 2845/2025 e 253/2026 lidos na íntegra em 9 de outubro de 2026; Acórdão 2600/2024 pela notícia oficial. CGU: quatro relatórios na ADPF 854 e na ADI 7.688, lidos nas seções de resultados e conclusão. STF: acórdão do Plenário publicado em 8 de dezembro de 2025, citado pela CGU, não lido na íntegra. Pendentes [A CONFERIR]: vínculo entre o TC 018.272/2018-5 e o Acórdão 2704/2019; relatórios originais da CGU sobre eficiência alocativa e sobre compras de máquinas (jul. 2026); número atual de analistas do Ministério das Cidades; prenomes de Viotti e Brasil.

Resumo

As emendas parlamentares ao orçamento federal passaram de R\$ 10,2 bilhões em 2014 para R\$ 49,17 bilhões em 2024. Tornaram-se impositivas, ganharam modalidade de repasse direto e passaram a responder por mais da metade da despesa discricionária em setores inteiros, como desporto e lazer e habitação e urbanismo. Este artigo não discute se o Parlamento deve emendar — a Constituição já decidiu que deve. Discute a ordem em que as coisas acontecem. No desenho atual, o parlamentar escolhe o objeto e o beneficiário; o projeto técnico vem depois, a cargo de quem recebe, e pode chegar até dezoito meses após o empenho. Os dados de execução reunidos aqui — de órgãos de controle, do Ipea, do Banco Mundial e da literatura acadêmica — descrevem o resultado dessa ordem: obras que não começam, distribuição sem relação estável com a necessidade, recursos que, em boa parte, não puderam ser rastreados nem avaliados. O artigo subscreve que a necessidade chegue pela via parlamentar, propõe reordenar a sequência — necessidade, projeto, emenda — para obras acima de R\$ 5 milhões, com uma regra que vale igualmente para o Executivo, defende publicidade como regra na apuração de desvios e audita as próprias propostas.

Palavras-chave: emendas parlamentares; orçamento impositivo; transferências especiais; planejamento setorial; obras paralisadas; projeto de engenharia.

Escopo

Não se defende a extinção das emendas parlamentares, que a Constituição assegura, nem que elas reduzam o crescimento do país — não há estudo causal que sustente essa afirmação, e a peça não a faz. Não se caracteriza compra de votos. Não se examina o gasto do Poder Executivo em período pré-eleitoral, tema de outra peça. A tese é mais restrita: o desenho atual coloca a escolha do objeto antes do projeto técnico e fora do planejamento setorial, e é essa ordem que produz obras pulverizadas, inacabadas e que não podem ser avaliadas. Também não se reivindica originalidade para o diagnóstico: órgãos de controle e pesquisadores o descrevem há quase uma década. O que se acrescenta é a leitura de que o problema está na sequência, e uma proposta que a corrige sem tocar no poder de emendar.

Nota de método

Um artigo que examina a base técnica de uma decisão fica obrigado a expor a sua. As afirmações factuais deste texto foram conferidas, item a item, no documento de origem: acórdãos do Tribunal de Contas da União, relatórios da Controladoria-Geral da União, legislação em texto compilado,

capítulos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, relatórios do Banco Mundial e do serviço de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, artigos revisados por pares.

As fontes obedecem a três níveis. No primeiro, documentos oficiais e estudos com método declarado. No segundo, comunicados institucionais — usados quando o documento integral não estava acessível, e assim sinalizados. No terceiro, imprensa e material de parte interessada, que sustentam apenas afirmações sobre posições e sobre o andamento do debate. Cada dado passou por quatro filtros: acesso real ao texto, e não a trecho anterior a barreira de acesso; ponto contra série; eco contra corroboração independente; interesse da fonte. Centros de pesquisa e universidades sem vínculo partidário entram no primeiro nível quando o estudo declara método. Fontes com vínculo partidário foram excluídas, mesmo quando o estudo parecia bom.

A pesquisa contou com avaliação adversarial assistida. Nenhum achado externo foi incorporado antes de conferência literal na fonte. Onde o autor infere, o texto diz que infere. Onde um documento não foi localizado, o texto diz que não foi localizado — e não que inexistente. Pontos ainda sem conferência em fonte primária levam a marca [A CONFERIR]. Depois da redação final, o texto passou por avaliação crítica independente, que percorreu a arquitetura do argumento, a hierarquia das fontes e as condições de refutação. A metodologia de investigação é proprietária do autor e não integra este documento.

Correções materiais do percurso. Seis registros. A conclusão de Gordon (2018) sobre a moratória americana chegou à pesquisa invertida — a hipótese da introdução apresentada como resultado; a leitura do texto mostrou o contrário. O parágrafo 29 do Acórdão 2845/2025, sobre espaço fiscal, está na visão geral do relatório e não nos achados: é contexto, não conclusão do Tribunal. O aumento de 315% atribuído às emendas para a educação é, na fonte, o crescimento das emendas na União; para o Ministério da Educação o número é 306%. Um dado de preço de tratores atribuído à CGU não consta do relatório citado e foi descartado. E o argumento de que as emendas desorganizam o planejamento setorial, citado na literatura nacional, tem origem em relatório do Banco Mundial, que é a fonte usada aqui. Por fim, o fecho de uma versão anterior — "não falta dinheiro" — contrariava evidência do próprio texto e foi restringido ao que as fontes sustentam.

I. O que existe, e quem já decidiu

A Constituição de 1988 assegura ao Congresso o poder de emendar o orçamento (art. 166). O que mudou na última década foi a força desse poder. A Emenda Constitucional 86/2015 tornou obrigatória a execução das emendas individuais até 1,2% da receita corrente líquida, metade para a saúde. A Emenda Constitucional 100/2019 estendeu a obrigatoriedade às emendas de bancada estadual, até 1%. A Emenda Constitucional 105/2019 criou a transferência especial — a "emenda Pix" —, que repassa o recurso diretamente ao caixa do ente, sem convênio. A Emenda Constitucional 126/2022 elevou o teto das individuais para 2%.

O volume acompanhou o desenho. Pelo levantamento do TCU, as emendas somavam R\$ 10,2 bilhões em 2014 e R\$ 49,17 bilhões em 2024 — o valor "praticamente quintuplicou" (Acórdão 2845/2025, voto, § 2). Em valores empenhados, a preços constantes de 2025, o Ipea registra R\$ 11,3 bilhões em 2014 e R\$ 47,1 bilhões em 2025, alta de 315% (Vieira, 2026b — o capítulo sobre o SUS, que registra também o total da União). A comparação internacional situa o caso: as emendas correspondem a 24% da despesa discricionária no Brasil; na Alemanha, a 9%, mas compensadas por cortes; nos demais países da amostra, a perto de 1% ou zero; em 2024, cerca de 0,45% do PIB, contra 0,05% nas emendas locais dos Estados Unidos (Tollini e Mendes, 2024). O modelo também se espalhou para baixo: em 2025, 23 estados e metade das capitais já tinham orçamento impositivo próprio, com mais de R\$ 12 bilhões (Vieira, 2026a).

Quem decide o quê, no caminho de uma emenda para obra, está fixado em norma. O parlamentar indica o objeto e o beneficiário. O beneficiário — em regra, a prefeitura — elabora o projeto: "a elaboração do projeto é atribuição exclusiva do conveniente" (TCU, Acórdão 253/2026, § 99). O ministério ou a Caixa verificam o projeto e emitem laudo (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, art. 27). O beneficiário licita e executa. Os órgãos de controle fiscalizam depois. E o Supremo Tribunal Federal, desde 2022, arbitra a transparência do conjunto, nos autos da ADPF 854 e das ADIs 7688, 7695 e 7697.

II. O que já está decidido

Três coisas estão fixadas e não são objeto deste artigo. A primeira é a legitimidade do poder de emendar, com execução obrigatória: está na Constituição. Propor a extinção das emendas seria discutir outra Constituição. A segunda é a exigência de transparência: em dezembro de 2022 o STF declarou incompatíveis com a Constituição as práticas do "orçamento secreto", e as decisões seguintes na ADPF 854 impuseram identificação do autor e contas específicas por emenda. A terceira é a moldura da Lei Complementar 210, de 25 de novembro de 2024, conferida em texto compilado sem alteração posterior.

A LC 210 fixa pontos que importam aqui. Emendas de bancada só podem ir para "projetos e ações estruturantes", até oito por bancada, vedada a individualização por parlamentar (arts. 2º e 3º). Emendas de comissão só para ações de interesse nacional ou regional (art. 4º). A partir de 2026, o limite das emendas impositivas cresce pela regra de correção do limite de despesa do arcabouço fiscal, e o das demais, pelo IPCA (art. 11, § 4º). O art. 10 lista 27 hipóteses de impedimento de ordem técnica — entre elas a ausência de projeto de engenharia aprovado (inciso III), a insuficiência de recursos para concluir a obra (VI) e a incompatibilidade com a política pública do órgão setorial (VII). E o art. 14 veda "regra, restrição ou impedimento às emendas parlamentares que não sejam aplicáveis às programações orçamentárias discricionárias do Poder Executivo" — equivalência que o STF tornou recíproca em 3 de dezembro de 2024.

III. O que fica em aberto

Fica em aberto a pergunta que organiza este artigo: em que ordem a escolha política e a decisão técnica se encontram. A resposta da lei é inequívoca, e é a contrária da que se esperaria. Nos casos de falta de projeto de engenharia ou de licença ambiental, "será realizado o empenho das programações, e a licença ambiental e o projeto de engenharia deverão ser providenciados no prazo para resolução da cláusula suspensiva" (LC 210, art. 10, § 3º). O prazo da cláusula suspensiva é de até nove meses, prorrogável até dezoito (Portaria Conjunta 33/2023, art. 24). Depois dele, segundo o TCU, mais sessenta dias para iniciar a licitação. E "a maior parte do volume de propostas selecionadas anualmente é contratada com cláusula suspensiva" (TCU, Acórdão 253/2026, § 109).

A ordem, porém, tem uma razão de ser, e ela precisa ser dita antes da crítica. A escolha política nasce de uma necessidade — em regra, urgente. A população precisa da infraestrutura para cobrir uma lacuna de demanda da comunidade ou da cidade. A decisão técnica vem depois e se molda sobre essa demanda. E a proximidade entre o parlamentar e o estado que ele representa parece ser, hoje, o melhor canal para captá-la: cada parlamentar tem acesso direto ao que falta em cada lugar. A CGU descreveu esse canal ao examinar vinte municípios: "as prefeituras realizam, primeiro, o contato com os parlamentares e ministros, por meio de encaminhamento de ofícios, ligações telefônicas e/ou visitas/audiências a seus gabinetes em Brasília"; só depois inserem a proposta na plataforma (CGU, Relatório Técnico ADPF 854, segunda etapa, § 102). É o mesmo

argumento, em outra linguagem, do principal rival desta peça (Almeida, 2021), e este artigo o subscreve.

O problema, portanto, não é a política vir antes da técnica. A necessidade deve vir antes — e é legítimo que chegue pela via parlamentar. O problema é o que a emenda fixa nesse momento: não a necessidade, mas o objeto, o valor e o empenho. Quando o projeto chega, já não pode reformular a resposta; só pode tentar viabilizar a que foi escolhida. E a urgência que justifica a ordem é a primeira vítima dela: dos contratos de emenda do Ministério das Cidades assinados em 2023, cerca de 80% não haviam começado quando o TCU os examinou (Seção IV).

Primeiro a emenda. Depois o projeto.

Há ainda o empenho que não paga a obra. Em Tauá (CE), os 25 termos de compromisso firmados com o FNDE somavam R\$ 82,2 milhões, e as emendas disponibilizaram R\$ 8,7 milhões — 10,6% do compromisso assumido. O restante teria de vir depois, do orçamento federal ou do município; e, "como há restrições orçamentárias", a CGU vê aí a explicação para "o grande número de obras não iniciadas na área de educação no município". E o custo não fica na emenda: "os recursos discricionários dos Ministérios também ficam comprometidos com as obras selecionadas pelos parlamentares" (CGU, Relatório Técnico ADPF 854, segunda etapa, §§ 235–237).

A inversão tem agravantes. O calendário concentra a decisão no fim do ano: como o empenho precisa sair até 31 de dezembro, "no último mês do ano existe aumento significativo de propostas recebidas para análise/contratação" (Acórdão 253/2026, § 108). Para obras de até R\$ 1,5 milhão, o regime simplificado da Lei 14.770/2023 dispensa a análise prévia de projeto — o que o próprio TCU registrou como inconsistência diante dos 27 tipos de impedimento técnico listados na Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR 1/2024 (Acórdão 253/2026, § 112). Nas transferências especiais, o ente recebe o recurso e só depois, em trinta dias, comunica o plano de trabalho (LC 210, art. 8º, parágrafo único). E o desenho do impedimento empurra para executar: a área técnica identifica o impedimento "sob pena de responsabilidade", mas deve em seguida buscar a regularização "sempre que possível" (art. 10, §§ 1º e 2º).

Fica em aberto, por fim, a avaliação. As emendas Pix são lançadas sempre no programa "operações especiais" — categoria sem vínculo com o plano plurianual, que reúne despesas "das quais não resulta um produto" —, sem identificar a função, a subfunção ou a ação orçamentária atendida (Cavalcanti, 2026). O registro que deveria dizer se o recurso produziu algo não faz a pergunta.

IV. A lacuna, medida

As proposições abaixo foram enunciadas antes do exame da evidência, cada uma com a condição que a derrubaria.

	Proposição	O que a derrubaria
P1	Recursos de emenda têm execução financeira e física inferior à do gasto decidido pelo Executivo na mesma área.	Comparação por modalidade com desempenho igual
P2	A distribuição das emendas não acompanha indicadores de necessidade.	Correlação robusta com necessidade
P3	Modalidades sem vínculo programático tornam a avaliação de impacto impossível.	Avaliação de impacto viável com os dados existentes
P4	As emendas transferem ao Legislativo a maior parte da despesa discricionária em setores inteiros.	Dados setoriais que não confirmem as proporções
P5	Onde o parlamentar indica o destino e o gestor escolhe o objeto, os resultados são melhores.	Fundo a fundo sem desempenho superior

	Proposição	O que a derrubaria
P6	Instituições executoras passam a depender de parlamentares para recompor orçamento.	Peso das emendas irrelevante no nível de cada instituição

P1 — Execução

A auditoria do TCU sobre as emendas individuais impositivas (TC 018.272/2018-5) encontrou restos a pagar não processados acima de 70% do empenhado entre 2014 e 2017. Na carteira da Caixa fora do PAC, em que as emendas eram 69% dos contratos, o prazo médio de conclusão subiu de 70 para 97 meses entre novembro de 2015 e julho de 2018, e o ritmo de execução caiu de 72,9% para 55,8% do ideal. Entre a assinatura e o primeiro repasse passavam-se, em média, 720 dias. O acórdão correspondente é, provavelmente, o 2704/2019 – Plenário, relator Vital do Rêgo, que o TCU registra como tendo apontado "ausência de critérios objetivos para a distribuição de recursos, problemas na execução de obras e deficiências nos mecanismos de transparência" (Acórdão 253/2026, voto) [vínculo com o TC 018.272/2018-5 A CONFERIR].

O quadro recente é o mesmo. No Ministério das Cidades, onde cerca de 40% da dotação para obras entre 2021 e 2024 veio de emendas, "aproximadamente 35% dos contratos ainda não iniciaram e mais de 10% se encontram paralisados" para os anos de 2021 e 2022; para 2023, "aproximadamente 80% não iniciaram" (Acórdão 253/2026, § 247). O Ministério empenhou mais de 99% dos recursos de emendas em 2021, 2022 e 2023, mas pagou no próprio exercício entre 0,17% e 2,90% (§§ 189 e 190); o restante passou aos anos seguintes como restos a pagar. Cerca de R\$ 150 milhões foram destinados a contratos extintos entre 2021 e 2024, sobretudo por cláusula suspensiva não cumprida e por cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar (§ 249). O próprio Tribunal resume o quadro como um paradoxo: alta capacidade de empenho, conversão "baixíssima" em obra executada. Nos dez municípios mais beneficiados por emendas de comissão e de relator por habitante entre 2020 e 2023, a CGU vistoriou 98 obras: 42 não iniciadas (43%), 9 paralisadas (9%), 36 em execução (37%) e apenas 11 concluídas (11%). Campos de futebol de simples execução, contratados havia mais de dois anos e meio, não tinham começado; e quase a totalidade dos recursos foi para instrumentos novos, e não para obras já paralisadas por falta de verba (CGU, Relatório Técnico ADPF 854, 6 set. 2024, Conclusão). Na segunda etapa, que ampliou a amostra para trinta municípios, o quadro se manteve: das 256 obras financiadas por essas emendas, 99 não haviam sido iniciadas (39%), 13 estavam paralisadas (5%), 75 em execução (29%) e 69 concluídas (27%), segundo 207 vistorias no local (CGU, Relatório Técnico ADPF 854, segunda etapa, Conclusão). Uma ressalva: em obra, algum intervalo entre empenho e pagamento é normal, porque a execução atravessa exercícios. O que torna o descompasso grave é a combinação com obras que sequer começaram.

Na educação, o pagamento no próprio exercício das emendas ao FNDE "raramente" superou 20% entre 2015 e 2025 e foi zero em seis anos da série (Madeira et al., 2026); no Ministério da Educação, variou de 8,4% em 2014 a 27,2% em 2024, com empenho acima de 90% desde 2018 (Vazquez, Fonseca e Nascimento, 2026a). Num caso auditado em Goiás, 12 de 120 máquinas agrícolas compradas com emendas haviam sido entregues até abril de 2025, e plantadeiras aguardavam no pátio havia mais de um ano (CGU, Relatório 1729438). O fenômeno não é só brasileiro: nos Estados Unidos, verbas de earmarks ficavam disponíveis "until expended" — até serem gastas — e paradas por anos ou décadas — por valor insuficiente para a obra, falta de contrapartida local ou projeto mal identificado (Kirk, Mallett e Peterman, 2020).

O que P1 ainda não tem. Nenhuma das fontes compara obras de emenda com obras decididas pelo Executivo na mesma área e no mesmo período. O Acórdão 253/2026 declara que não analisou obras de outras fontes (§ 7); o diagnóstico nacional de obras paralisadas — 11.941 obras, 52% dos contratos com recursos federais em 2024 — não separa a origem do recurso (Acórdão

2600/2024). Três rodadas de pesquisa confirmaram a mesma ausência; o único indício de comparação, sobre compras e não sobre obras, está na Seção VII.3. A primeira metade de P1 está documentada; a comparação que a completaria não existe publicada. Isso é tratado na Seção VII.

P2 — Alocação

Entre 2019 e 2022, 6.274 convênios de mecanização agrícola via emendas distribuíram mais de R\$ 2,2 bilhões; cerca de 90% dos municípios receberam menos convênios do que suas características produtivas e institucionais indicariam (Almeida et al., 2024). Nas emendas ao FNDE, o coeficiente de Gini da distribuição municipal ficou entre 0,876 e 0,995, e de 54% a 98% dos municípios não receberam nenhum empenho a cada ano (Madeira et al., 2026). Nas universidades e institutos federais, a distribuição das emendas é "muito mais desigual" que a das demais dotações do MEC e obedece a lógica "mais sensível à estrutura de representação política" do que a critérios técnicos (Vazquez, Fonseca e Nascimento, 2026b). Na saúde, as emendas tendem a melhorar indicadores, mas grande parte vai a regiões já acima da média nacional (Machado Torres, 2020). E o Banco Mundial resumiu o efeito numa imagem: o município precisa ampliar a rede de esgoto e recebe uma quadra de esportes (Banco Mundial, 2017, Box 1).

Há evidência em sentido contrário, e ela entra no texto. Um relatório da CGU citado pelo TCU encontrou "correlação negativa fraca" entre o valor per capita empenhado e os índices socioeconômicos — localidades mais carentes recebem um pouco mais (Acórdão 253/2026, § 59) [relatório original A CONFERIR]. P2 se sustenta como tendência dominante, não como regra sem exceção.

P3 — Rastreabilidade e avaliação

A auditoria mais recente da CGU sobre as emendas Pix, de junho de 2026, examinou quinze estados e municípios e cerca de R\$ 231 milhões (Relatório de Avaliação 1896223). Em nove dos quinze, os planos de trabalho tinham deficiências ou irregularidades. Dos catorze que executaram os recursos, nove apresentavam irregularidade na aquisição de bens ou na contratação de serviços — nos casos mais graves, "indícios de direcionamento da contratação, sobrepreço e superfaturamento". Catorze dos quinze tinham mecanismos inadequados de acompanhamento da execução, e doze, transparência ativa inadequada. Um dado aponta na direção contrária, e precisa constar: depois da exigência de conta bancária específica por emenda, dez dos catorze entes atenderam integralmente à rastreabilidade orçamentária. Onde a regra mudou, o rastro apareceu.

Em auditoria de 100 transferências especiais, o TCU encontrou irregularidade em 82% delas. Em auditoria da CGU apresentada ao STF, nove dos dez municípios que mais receberam emendas Pix tinham irregularidades. Nas emendas de comissão, "para grande parte dos empenhos em RP 8 não é possível rastrear as informações", e o quadro "praticamente inviabiliza o monitoramento e a rastreabilidade desses recursos" (CGU, Relatório Técnico RP 8, ADPF 854, 2024, Conclusão). Nos dez municípios da amostra, a identificação do autor da emenda "não se constitui regra": o pedido ocorre "comumente, por tratativas diretas entre a autoridade municipal e o parlamentar" (CGU, Relatório Técnico ADPF 854, 6 set. 2024). Na auditoria de transparência, dezesseis de vinte e quatro municípios (67%) tiveram resultado insatisfatório na divulgação dos recursos recebidos por emendas (Acórdão 2845/2025). Na Codevasf, R\$ 4,45 bilhões em doações de máquinas e veículos entre 2019 e 2023 — "grande parte" indicada por emendas — ocorreram sem normativo, sem critério uniforme e sem qualquer avaliação de resultado (CGU, Relatório 1356870).

A consequência metodológica foi registrada pelo próprio Ipea: só dois estudos brasileiros sobre o efeito das emendas no bem-estar têm método minimamente adequado, cujas evidências "devem ser caracterizadas como apenas sugestivas", e a opacidade das transferências especiais pode

tornar a avaliação de impacto inviável (Almeida e Dominguez, 2025, p. 16–18). Onde a informação existe formalmente, ela pode ser inacessível na prática — "transparência nominal", na expressão de Oliveira e Silame (2026).

P4 — Autonomia setorial

Em 2025, as emendas foram 65,3% da despesa discricionária em desporto e lazer, 53,1% em habitação e urbanismo, 43,4% em saúde e 21,7% em cultura (Vieira, 2026a). No Plano de Ações Articuladas do FNDE, a participação das emendas nos recursos empenhados foi de 13% em 2017, 9% em 2018, 25% em 2019, 99,6% em 2020, 71% em 2021 e 23% em 2022 (TCU, Acórdão 1221/2023, p. 2). Em 2023, 28,69% dos investimentos federais foram decididos pelo Legislativo (TCU, notícia oficial do Acórdão 253/2026). O mecanismo é anterior à impositividade: no Ministério das Cidades, as emendas acrescentaram o equivalente a 62% (2010) e 67% (2015) da proposta do Executivo para investimento (Banco Mundial, 2017, Tabela 4.1). A projeção da consultoria de orçamento da Câmara indica que as despesas discricionárias livres passariam de R\$ 12,3 bilhões em 2028 para –R\$ 23,5 bilhões em 2029 — e a reserva das emendas impositivas é deduzida dessa margem (Conof, EST 04/2025, p. 12–13).

P5 — O desenho importa

A mesma auditoria que documentou a execução lenta encontrou bons resultados nas transferências fundo a fundo da saúde, em que o parlamentar indica o ente e o gestor escolhe o objeto (TC 018.272/2018-5). Entre 5.244 emendas pagas a municípios de 2015 a 2025, no fundo a fundo a alocação acompanha a capacidade de gestão; nas transferências especiais, essa relação é quase inexistente (Viotti e Brasil, 2026). Em programa de mecanização agrícola executado com recursos de emendas, as máquinas funcionam melhor onde há coordenação por conselhos municipais (Mitidieri, 2016). A evidência de P5 é consistente, mas menos densa que a de P1 a P4. O resultado do fundo a fundo mistura duas diferenças que as fontes não separam: quem escolhe o objeto é o gestor, e a política setorial já existe antes do repasse. E a modalidade tem um custo que precisa ser dito. No fundo a fundo, a rastreabilidade fica prejudicada, porque depende de dados mantidos pelo próprio município; a CGU registra que a plataforma Transferegov.br permite acompanhamento federal mais próximo do que essa modalidade (CGU, Relatório Técnico ADPF 854, 6 set. 2024). O fundo a fundo resolve a escolha do objeto e piora o rastro. A prescrição deste artigo busca as duas coisas: objeto escolhido tecnicamente e execução em plataforma rastreável.

P6 — Dependência

A dependência que dá nome a este debate tem dois sentidos. O primeiro é o conhecido: o parlamentar que depende da emenda para o mandato, tema em que a literatura está dividida (Firpo, Ponczek e Sanfelice, 2015; Baião e Couto, 2017). O segundo é o que os dados mostram com mais clareza: instituições executoras passam a depender do parlamentar. Nas universidades e institutos federais, as emendas não compensaram a compressão do orçamento regular do MEC, mas viraram, em instituições específicas, "mecanismo de recomposição parcial" (Vazquez, Fonseca e Nascimento, 2026b). Nas políticas de emprego, compensaram parte da perda de recursos do FAT (Corseuil et al., 2026).

O que os dados não medem

Nenhum estudo localizado estima o efeito causal das emendas sobre crescimento, produtividade ou investimento agregado. Os que medem desenvolvimento local encontram efeito positivo que não se sustenta no tempo — "dissipative inclusion", na expressão dos autores (Bertholini, Pereira e Rennó, 2018) —, ausência de efeito estatisticamente significativo das emendas Pix sobre o IDHM

no curto prazo, 2020–2022 (Nascimento e Gadelha, 2026) ou evidência apenas sugestiva (Almeida e Dominguez, 2025). Este artigo não preenche essa lacuna, e não a usa.

V. Implicações

Mapeadas, e declaradas superficiais por opção. Cada uma decorre de fato verificado nas seções anteriores.

Fiscal. Uma parcela crescente, e em boa parte obrigatória, da despesa discricionária deixa de responder a prioridade setorial, num orçamento em que a discricionária já é estreita — 6,3% da despesa do governo central na média de 2021 a 2025, segundo a S&P Global Ratings (2026), em avaliação que não trata de emendas, mas dimensiona o espaço em disputa.

Planejamento setorial. O ministério perde o comando de parte relevante da própria carteira, em proporção que varia de ano para ano — o PAR saiu de 9% para 99,6% de emendas em dois anos.

Federativa. A distribuição concentra-se em municípios e instituições, sem relação estável com necessidade, e o modelo foi copiado por estados e capitais.

Dependência institucional. Instituições federais passam a negociar com parlamentares o que antes recebiam do orçamento regular.

Controle e responsabilidade. Repasse em parcela única remove da União a alavanca de suspender liberações quando a obra vai mal (Acórdão 253/2026, §§ 122–123), e a classificação das emendas Pix dificulta saber o que foi feito. O controle existe — a Caixa acompanha cada contrato de repasse, o TCU publica o diagnóstico anual de obras paralisadas, a CGU audita por amostra —, mas age depois e caso a caso. E a responsabilidade é assimétrica. A sanção administrativa típica recai sobre o conveniente: "suspensão da liberação de recursos para novos instrumentos" (Acórdão 253/2026, § 91). Quem escolheu o objeto não responde pela obra que não sai; responde o município — justamente o elo que, segundo o próprio Ministério das Cidades, tem menor capacidade técnica para projetar (§ 104). A pergunta chegou ao Supremo: em julho de 2026, o relator da ADPF 854 pediu informações sobre as responsabilidades na execução, com a fórmula "indicar uma emenda Pix não é o mesmo que passar um Pix" (imprensa).

Investigação. Na esfera criminal, há investigações, e não condenações localizadas. O inquérito da Operação Overclean, sobre desvio de emendas, chegou ao STF em janeiro de 2025, sob sigilo, em razão do suposto envolvimento de parlamentares com foro (imprensa). A Operação Fake Road, de 28 de novembro de 2025, mira pavimentação paga com emendas em contratos do DNOCS, com prejuízo estimado em R\$ 22 milhões e onze mandados de busca expedidos pelo STF (Agência Brasil). Não se localizou, até 9 de outubro de 2026, denúncia recebida ou condenação nesses casos, nem número consolidado de tomadas de contas especiais sobre obras de emenda — o que não prova que não existam.

VI. As posições em disputa

Sem julgamento de mérito. Cada agente reduzido ao que pede e ao que teme, segundo o que declarou em documento.

Agente	O que pede	O que teme
Congresso	Preservar a indicação e a execução obrigatória; o parlamentar conhece as necessidades locais (argumento registrado pelo TCU, 2018)	Perder capacidade de levar recursos a municípios pequenos, para os quais a emenda é investimento relevante
Executivo (Ministério)	Reforço da força de trabalho, "defasada	Perda de capacidade de planejamento;

Agente	O que pede	O que teme
das Cidades)	em função do longo período sem a inclusão de novos servidores"; apoio técnico aos municípios	municípios sem capacidade de projetar e licitar
Caixa (mandatária)	Simplificação "extrema" das diretrizes programáticas	"A complexidade das regras é inversamente proporcional ao ritmo de entrega dos benefícios à população"
TCU e CGU	Critérios técnicos, priorização, rastreabilidade, análise que vá além do aspecto formal	Obras paralisadas, recursos sem rastro, análise técnica que "tende a se concentrar em aspectos formais"
STF	Transparência e rastreabilidade de autor e beneficiário; informações sobre quem responde pela execução (jul. 2026)	Opacidade; retorno do "orçamento secreto" por outra via
Municípios	Recursos e regras executáveis	Exigências técnicas além da própria capacidade
Academia	Vieira (2026a): reduzir o volume, mas o julga "pouco factível"; Almeida (2021): sob incerteza, a descentralização via emendas pode gerar mais bem-estar	Pulverização sem resultado; ou, no sentido oposto, centralização que ignora informação local
Setor da construção (interesse declarado)	Retomada de obras paralisadas	Emendas sem recursos suficientes para concluir a obra (CBIC, 2023)

O argumento de Almeida (2021) merece registro por ser o mais forte do lado oposto: um modelo teórico, sem dados empíricos, segundo o qual a informação local do parlamentar pode superar a alocação centralizada. Este artigo o subscreve na origem — a necessidade deve chegar pela via parlamentar (Seção III) — e diverge no ponto seguinte: a informação local identifica a demanda; não substitui o projeto que responde a ela.

VII. Limites e condições de refutação

VII.1 O que não se afirma

- Que as emendas reduzem o crescimento ou o PIB.
- Que há compra de votos.
- Que as emendas devem ser extintas.
- Que toda emenda é mal executada: há efeitos positivos documentados em saúde e uso correto de máquinas onde há coordenação local.

VII.2 O que derrubaria a tese

- Obras de emenda com taxa de conclusão e prazo iguais aos das obras decididas pelo Executivo, na mesma área e no mesmo período.
- Transferências fundo a fundo sem desempenho superior às modalidades em que o parlamentar escolhe o objeto.
- Obras de emenda que já tinham projeto aprovado antes do empenho atrasarem tanto quanto as que não tinham, em municípios de capacidade técnica comparável. Se for assim, a causa é a capacidade, e não a ordem.

O teste tem dono e tem critério. Quem pode fazê-lo é o TCU ou a CGU, no levantamento que suceder o Acórdão 253/2026: mesma área, mesmo período, origem do recurso separada, taxa de conclusão e prazo como medida. Efeito sobre o desenvolvimento local não entra nesta lista, porque a tese não o afirma.

VII.3 Onde o texto é mais frágil

O Banco Mundial mostra que o governo federal e as estatais executaram menos de 30% do investimento planejado entre 2001 e 2015 (Banco Mundial, 2017, ¶ 37). A objeção forte, que o próprio autor faria: o fracasso é do sistema de investimento público inteiro, não das emendas. Se for, P1 perde a sua segunda metade, e a tese deixa de ser sobre emendas para ser sobre investimento público.

A resposta disponível tem dois tempos. O primeiro é honesto: para obras, a comparação que separaria as duas leituras não está publicada, e três rodadas de pesquisa confirmaram essa ausência. Há um indício novo, ainda não conferido na fonte primária: auditoria da CGU enviada ao STF em julho de 2026 comparou mais de 3 mil compras de máquinas pesadas feitas diretamente por ministérios com as feitas por estados e municípios via convênios e emendas Pix, e estimou que a concentração das compras na esfera federal poderia gerar economia de cerca de 25% (imprensa) [relatório original A CONFERIR]. É comparação de compras, não de obras — mas é a primeira que separa a via da emenda da via do Executivo. O segundo é estrutural: a prescrição da Seção VIII não depende de vencer essa disputa. Ela vale para emendas e para o Executivo com a mesma régua. Se o Executivo também escolhe obra sem projeto, a regra também o alcança.

Há uma segunda objeção, e o próprio Ministério das Cidades a formula: o principal gargalo é a baixa capacidade técnica dos municípios para orçar, projetar e licitar (Acórdão 253/2026, § 104). Se for a capacidade, inverter a ordem não faz a obra andar. A resposta é parcial, e precisa ser dita como tal. A nova ordem não cria capacidade; muda o lugar em que a falta dela aparece. Na ordem atual, o recurso é empenhado e a obra para. Na proposta, o recurso não é comprometido enquanto não houver projeto. A falha passa a ser visível antes, e sem dinheiro preso.

Uma terceira leitura atribui o atraso ao calendário — empenho até 31 de dezembro, com a concentração de propostas no último mês — somado à cláusula suspensiva. O calendário é fator próprio, e este artigo não o separa da ordem por medição. A cláusula suspensiva, porém, não é rival da tese: é o instrumento pelo qual a inversão acontece.

VIII. Conclusão

A pergunta deslocada

O debate público pergunta se as emendas devem existir, e quanto devem valer. A Constituição respondeu à primeira pergunta, e a LC 210 à segunda — o volume agora tem regra de crescimento. A pergunta que resta é outra: quem escolhe o objeto, com que projeto, e em que ordem.

Não se diz que o dinheiro sobra. Diz-se que ele não é o primeiro problema. O Banco Mundial já registrava que "the lack of resources was not the binding constraint on public investment" — a falta de recursos não era a restrição determinante do investimento público (Banco Mundial, 2017, ¶ 37). E, onde o dinheiro de fato falta, como em Tauá, falta porque a obra foi comprometida antes de se saber quanto custaria.

Hoje a ordem é esta: o parlamentar escolhe; depois alguém faz o projeto. O sistema confere, em parte e tarde, se o projeto está tecnicamente correto. Não está desenhado para conferir se é o projeto certo para aquele lugar — porque, quando o projeto chega, a escolha já foi feita.

A prescrição

Toda programação discricionária destinada a obra acima de R\$ 5 milhões — indicada por emenda, inclusive por transferência especial, ou proposta pelo próprio Executivo — só pode recair sobre projeto que conste de uma carteira com projeto de engenharia já aprovado pelo órgão setorial,

montada por critérios públicos de prioridade. O parlamentar indica o destino escolhendo dentro da carteira. O Executivo também só investe a partir dela. Abaixo do limiar, vale a regra atual.

A carteira não substitui a sensibilidade do parlamentar. É alimentada por ela. O parlamentar registra a demanda — a necessidade do lugar, que ele conhece melhor do que ninguém em Brasília —, descrita como problema a resolver, e não como obra já escolhida. O órgão setorial a converte em projeto, escolhendo a solução. A emenda financia o projeto pronto. A ordem passa a ser: necessidade, projeto, emenda.

O poder de indicar, que a Constituição assegura, permanece. O corpo técnico define como a necessidade indicada vira obra.

Em princípio, a nova ordem não acrescenta tempo — salvo na transição, tratada abaixo. O projeto já é feito hoje — dentro da cláusula suspensiva, com o recurso empenhado e parado. A diferença é que, na nova ordem, o recurso só é comprometido quando há projeto, e a demanda urgente não fica presa a um objeto que talvez não seja a melhor resposta para ela.

O limiar de R\$ 5 milhões não é arbitrário: é a fronteira do nível II da Portaria Conjunta 33/2023, a partir da qual a visita técnica prévia já é obrigatória. A simetria tampouco é concessão: o art. 14 da LC 210 veda regra aplicada só às emendas. O veículo é lei complementar que altere a LC 210 — maioria absoluta, não emenda constitucional. A LDO de cada ano e a Portaria 33/2023 teriam de ser adaptadas a ela, como já ocorre hoje: a própria LC 210 remete à LDO hipóteses adicionais de impedimento (art. 10, XXVII) e é regulamentada por portaria. A leitura é do autor, não de parecer jurídico. Há precedente na própria lei: os órgãos executores já publicam, até 30 de setembro, critérios que as emendas de comissão devem seguir (art. 4º, § 2º). E há recomendação anterior do TCU no mesmo sentido: que o Executivo elenque e informe ao Parlamento "objetos prioritários e aptos" a receber recursos de emendas, "contemplando, inclusive, obras paralisadas por falta de verbas" (Acórdão 2704/2019, transcrito pela CGU no Relatório 1356870).

Auditoria da prescrição

Uma recomendação que não declara como pode falhar circula sem os seus limites. Os modos de falha identificados:

Modo de falha	Como acontece	Resposta
Quem aprova	A mudança depende do voto dos próprios parlamentares; o Ipea julga a redução de volume "pouco factível" (Vieira, 2026a)	A prescrição não reduz volume nem retira o poder de indicar — muda a ordem. Isso a torna menos custosa de aprovar. É argumento, não garantia
Simetria rejeitada	O Executivo resiste a submeter o próprio investimento à carteira	Sem simetria, a regra viola o art. 14 da LC 210. A prescrição vale inteira ou não vale
A influência migra	A escolha passa a quem monta a carteira. Nos EUA, a influência migrou para fórmulas e contatos com as agências (Kirk, Mallett e Peterman, 2020; McLaughlin, 2023)	Carteira alimentada pelas demandas registradas pelos parlamentares, e não só pelo Executivo; critérios públicos de priorização; carteira auditável pelo TCU
Fracionamento	Dividir a obra em emendas abaixo de R\$ 5 milhões	Limiar aplicado por obra, não por emenda; vedação expressa de fracionamento
A demanda chega como obra	O pedido já vem como objeto — a quadra no lugar do esgoto (Banco Mundial, 2017, Box 1) — e a carteira o herda	A demanda é registrada como problema e indicador (déficit de saneamento, de vagas, de acesso), não como obra; a solução é do órgão setorial

Modo de falha	Como acontece	Resposta
Transição	No primeiro ciclo, poucas demandas têm projeto aprovado; o estoque hoje só vira projeto depois do empenho	Implantação gradual. A carteira inicial começa pelas obras paralisadas e já projetadas, como o TCU recomendou (Acórdão 2704/2019)
Exclusão dos pequenos	Municípios sem corpo técnico não conseguem pôr projetos na carteira; e os 5% da Portaria 33/2023 (art. 25) pressupõem um valor que, na nova ordem, só existe depois do projeto	O projeto é financiado por linha própria do órgão setorial, não pela emenda: o Ministério das Cidades já apoia a elaboração de projetos por ações orçamentárias específicas (Acórdão 253/2026, § 99)

Complementaridade tácita. A prescrição pressupõe órgãos capazes de montar e manter a carteira. Em 2018, o ministério responsável tinha 13 servidores para analisar 10.014 propostas recebidas entre 2015 e 2018 (TC 018.272/2018-5, § 176); no levantamento julgado em 2026, o próprio Ministério das Cidades pedia reforço de uma força de trabalho "defasada" (Acórdão 253/2026, § 106) [número atual A CONFERIR]. A condição não é multiplicar analistas. É padronizar a entrada: protocolos nacionais de apresentação de projetos e verificação automatizada de conformidade tornam a leitura confiável e possível dentro do prazo, e concentram a análise humana no que a automação não decide — prioridade e adequação ao lugar. Há precedente parcial: nas obras de creches e escolas, o FNDE exige do município o uso de projetos arquitetônicos padronizados ou a apresentação de projeto próprio (Transparência Brasil, 2017). Se a padronização acelera a entrega não está medido — o mesmo levantamento registra que apenas 37% das 12.925 obras de creches e escolas contratadas entre 2007 e julho de 2017 haviam sido concluídas, sem separar os resultados por tipo de projeto.

Segunda prescrição: transparência das investigações

As irregularidades encontradas nas emendas Pix — 82% das transferências auditadas pelo TCU, nove dos dez municípios examinados pela CGU — são gravíssimas. E a investigação criminal sobre desvio de emendas corre, em parte, sob sigilo. O artigo afirma, com todas as letras: o interesse público na apuração de desvio de recursos públicos é superior, e tem base constitucional. A Constituição só admite restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5º, LX), e determina que o sigilo, quando houver, não prejudique "o interesse público à informação" (art. 93, IX).

O próprio Supremo já assentou o fundamento. Segundo a CGU, o Plenário, em acórdão publicado em 8 de dezembro de 2025, "ratificou o entendimento de que a transparência é pressuposto do regime democrático" e determinou que o controle seja exercido "de forma concomitante à execução orçamentária" (CGU, Relatório de Avaliação 1896223, Introdução) [teor do acórdão A CONFERIR].

Daí a prescrição: publicidade plena como regra nas investigações e decisões sobre emendas parlamentares. Sigilo apenas como exceção — motivada por escrito, limitada às diligências em curso e com prazo para ser levantado. Encerrada a diligência, publicidade integral. E, mesmo durante o sigilo, publicação periódica dos dados agregados: quantos inquéritos, que valores, em que fase.

Auditoria desta prescrição. O modo de falha é conhecido: publicidade antecipada de uma busca ou de uma quebra de sigilo frustra a própria apuração, e a versão absoluta — nenhum sigilo, em nenhuma fase — seria a primeira a cair perante qualquer banca. Por isso a prescrição separa as diligências em curso, que podem exigir sigilo temporário, de todo o resto, que não pode. Há um segundo modo de falha, mais discreto: em conjuntos pequenos, o dado agregado pode identificar o alvo que o sigilo protege. A resposta é publicar por região e faixa de valor, suprimindo as células

com poucos casos. A complementaridade tácita também precisa ser dita: o STF supervisiona, mas não investiga — a investigação é da Polícia Federal e a acusação, da Procuradoria-Geral da República. A transparência que se pede alcança os três. E um limite de conhecimento: o artigo não avalia a duração dessas investigações nem as razões dela, que não estão em documento público e pertencem ao processo penal, fora do alcance do método desta peça.

O que se afirma e o que se propõe

Afirma-se, com base em fonte verificada: que a lei autoriza empenhar antes de existir projeto; que, no Ministério das Cidades, a maior parte das propostas de emenda contratadas a cada ano nasce assim; que essas obras demoram a começar, distribuem-se sem relação estável com a necessidade e dificilmente podem ser avaliadas no desenho atual; e que as emendas já decidem a maior parte da despesa discricionária em setores como desporto e lazer e habitação e urbanismo. Subscrive-se o argumento de que a necessidade deve chegar pela via parlamentar. Afirma-se também, como posição: a apuração de desvio de recursos de emendas deve ter publicidade como regra e sigilo apenas como exceção motivada e temporária. Propõe-se, como hipótese de desenho: que reordenar a sequência — necessidade, projeto, emenda; acima de um limiar e para todos — corrige o que o volume não explica, sem tirar do parlamentar o papel em que ele é insubstituível.

Antes de faltar dinheiro, falta ordem.

Declarações

Uso de inteligência artificial. A pesquisa de fontes contou com assistentes de inteligência artificial (DeepSeek, ChatGPT e Claude), e a redação foi assistida pelo Claude (Anthropic), sob direção e adjudicação do autor. O texto final foi submetido a avaliação crítica independente com o Grok (xAI). Todo dado incorporado foi conferido no documento de origem. A tese, o escopo, as decisões de método e as prescrições são do autor.

Conflito de interesse. O autor declara não haver conflito de interesse.

Financiamento. Pesquisa realizada sem financiamento externo.

Licença. Distribuído sob licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Glossário

Os termos estão definidos no sentido em que este artigo os emprega.

Orçamento

Despesa discricionária: parcela do orçamento que não decorre de obrigação legal permanente, como salários e benefícios, e que o governo pode alocar; as emendas impositivas são classificadas como discricionárias, mas têm execução obrigatória. **Empenho:** reserva do recurso que cria a obrigação de pagamento; não significa obra feita. **Restos a pagar:** despesas empenhadas e não pagas até o fim do exercício. **Impositividade:** execução obrigatória de parte das emendas, imposta pela Constituição.

Emendas

Emenda individual (RP6), de bancada (RP7), de comissão (RP8) e de relator (RP9): modalidades segundo o autor, identificadas pelo indicador de resultado primário. **Transferência especial ("emenda Pix"):** emenda individual repassada diretamente ao ente, sem convênio e sem análise

técnica do objeto antes do repasse. **Fundo a fundo:** repasse de fundo federal a fundo local, em que o gestor local escolhe o objeto dentro da política.

Execução

Cláusula suspensiva: condição que permite assinar o contrato antes de apresentar projeto e licença; o recurso só é liberado depois. **Impedimento de ordem técnica:** hipótese legal que impede executar a emenda (LC 210, art. 10). **Projeto de engenharia:** peça técnica que define a obra e seu custo; a cargo de quem recebe o recurso. **Carteira de projetos:** na proposta deste artigo, conjunto de obras com projeto aprovado e prioridade pública, alimentado pelas demandas registradas pelos parlamentares, dentro do qual a emenda escolhe o que financiar. **Obra paralisada:** obra contratada cuja execução foi interrompida.

Fontes

Consultadas até 9 de outubro de 2026. Leitura integral, salvo indicação entre parênteses: resumo, notícia oficial, imprensa ou seções de resultados e conclusão.

AGÊNCIA BRASIL. Operação da PF mira obras financiadas com emendas parlamentares. 28 nov. 2025. (Imprensa, nível 3.)

ALMEIDA, A.; DOMINGUEZ, M. Gastos públicos por emendas orçamentárias: uma revisão de literatura. Brasília: Ipea, 2025. (Relatório de Pesquisa). DOI 10.38116/RP-236239.

ALMEIDA, D. P. B. de. O mito da ineficiência alocativa das emendas parlamentares. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n. 34, p. 1–42, 2021. (Resumo.)

ALMEIDA, F. M.; FERREIRA, M. A. M.; SILVEIRA, S. F. R.; ALMEIDA, A. C. A Teoria da Escolha Pública na aderência alocativa: as emendas parlamentares para o desenvolvimento rural. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, v. 62, n. 3, e278205, 2024.

BAIÃO, A. L.; COUTO, C. G. A eficácia do pork barrel: a importância de emendas orçamentárias e prefeitos aliados na eleição de deputados. *Opinião Pública*, v. 23, n. 3, p. 714–753, 2017. (Resumo.)

BANCO MUNDIAL (RAISER, M. et al.). Back to Planning: How to Close Brazil's Infrastructure Gap in Times of Austerity. Report n. 117392-BR. Washington, 12 jul. 2017.

BERTHOLINI, F.; PEREIRA, C.; RENNO, L. Pork is policy: dissipative inclusion at the local level. *Governance*, 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, LX, e art. 93, IX.

BRASIL. Lei Complementar nº 210, de 25 de novembro de 2024. Texto compilado, Portal da Legislação, consultado em 9 out. 2026.

BRASIL. Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023, com as alterações da Portaria Conjunta nº 29/2024.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira. Estudo Técnico nº 04/2025 (Almeida e Bijos). Fev. 2025.

CAVALCANTI, F. M. S. Para onde vai o Pix? Características das emendas individuais por transferência especial. In: VIEIRA, F. S.; NASCIMENTO, P. M.; RIBEIRO, J. A. C. (org.). *Emendas parlamentares em políticas sociais*. Brasília: Ipea, 2026. cap. 2.

CBIC. Obras paralisadas. 2023. (Interesse declarado: setor da construção.)

CGU. Relatório de Avaliação nº 1356870 — Codevasf, exercício 2023. 17 jun. 2024.

CGU. Relatório de Avaliação nº 1896223 — ADPF 854 e ADI 7.688: auditoria das emendas individuais do tipo transferências especiais ("Emendas PIX") destinadas a entes federados, exercícios de 2020 a 2024. Jun. 2026. (Seções de resultados e conclusão.)

CGU. Relatório nº 1729438 — Codevasf, 9ª Superintendência Regional (GO). 21 jan. 2026.

CGU. Relatório Técnico — ADPF 854/DF: municípios mais beneficiados por emendas parlamentares, considerando critério populacional (exercícios de 2020 a 2023), segunda etapa — vinte municípios. Nov. 2024. (Seções de resultados e conclusão.)

CGU. Relatório Técnico — Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 854/DF: dez municípios mais beneficiados por emendas parlamentares, considerando critério populacional (exercícios de 2020 a 2023). 6 set. 2024. (Seções de resultados e conclusão.)

CGU. Relatório Técnico: Demanda Externa — Solicitação do STF, ADPF 854/DF, Emendas de comissão (RP 8), exercício 2024. 2024. (Seções de resultados e conclusão.)

CORREIO DA MANHÃ. Emendas Pix elevam custos em até 25%, aponta relatório da CGU enviado ao STF. 4 ago. 2026. (Imprensa, nível 3.)

CORSEUIL, C. H. L. et al. Emendas parlamentares ao orçamento federal do Sistema de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda (2014-2025). In: VIEIRA; NASCIMENTO; RIBEIRO (org.), 2026, cap. 7.

DIÁRIO DO GRANDE ABC. PF pede ao STF que investigação sobre desvio de emendas fique com Dino. 21 jan. 2025. (Imprensa, nível 3.)

FIRPO, S.; PONCZEK, V.; SANFELICE, V. The relationship between federal budget amendments and local electoral power. *Journal of Development Economics*, 2015. (Resumo.)

GORDON, S. What did the Earmark Ban Do? Evidence from Intergovernmental Grants. *Journal of Regional Analysis and Policy*, v. 48, n. 3, 2018. (Versão de trabalho de 2016.)

JORNAL DO BRASIL. Despacho do relator da ADPF 854 sobre responsabilidades na execução de emendas. Jul. 2026. (Imprensa, nível 3.)

KIRK, R. S.; MALLETT, W. J.; PETERMAN, D. R. Transportation Spending Under an Earmark Ban. Congressional Research Service, R41554, versão de 5 maio 2020.

MACHADO TORRES, I. O efeito das emendas parlamentares nos indicadores municipais de saúde. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) — UFJF, 2020.

MADEIRA, G. B. et al. Emendas parlamentares ao FNDE: volume, composição temática e distribuição espacial (2015-2025). In: VIEIRA; NASCIMENTO; RIBEIRO (org.), 2026, cap. 6.

McLAUGHLIN, P. T. Institutional earmarks: the earmark moratorium and federal highway spending. *Journal of Public Policy*, v. 43, n. 2, p. 358-374, 2023.

MITIDIERI, F. J. Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário (Prodesa). *Revista de Política Agrícola*, v. 25, n. 1, p. 55-63, 2016. (Resumo.)

NASCIMENTO, A. A. B. do; GADELHA, S. R. de B. O orçamento como instrumento de justiça distributiva: evidências empíricas e fundamentos constitucionais das emendas PIX no Brasil. *Cadernos de Finanças Públicas*, n. 02, p. 1-26, 2026.

OLIVEIRA, A. G. L.; SILAME, T. R. Accountability e governança na execução das emendas parlamentares no âmbito da educação. *EIGEDIN/UFMS*, v. 8, n. 1, 2026. (Resumo.)

S&P GLOBAL RATINGS. Research Update: Brazil 'BB/B' Ratings Affirmed; Outlook Remains Stable. 25 jun. 2026. (Interesse comercial.)

SENADO FEDERAL. Consultoria de Orçamentos. Nota Informativa: decisões do STF sobre emendas parlamentares. 27 fev. 2025.

STF. ADPF 854; ADI 7688, 7695 e 7697. Decisões de 3 dez. 2024, 19 dez. 2024 e 26 fev. 2025; notícia oficial sobre auditoria da CGU nos municípios. [acórdão do Plenário publicado em 8 dez. 2025, citado pela CGU; teor A CONFERIR]

TCU. Acórdão 1079/2019 – Plenário (obras paralisadas).

TCU. Acórdão 1221/2023 – Plenário, TC 008.538/2022-0, rel. Walton Alencar Rodrigues, sessão de 14 jun. 2023.

TCU. Acórdão 253/2026 – Plenário, TC 019.579/2024-1, rel. Walton Alencar Rodrigues, sessão de 4 fev. 2026.

TCU. Acórdão 2600/2024 – Plenário, TC 021.731/2019-5, rel. Vital do Rêgo, sessão de 4 dez. 2024. (Notícia oficial.)

TCU. Acórdão 2845/2025 – Plenário, TC 000.687/2025-1, rel. Jorge Oliveira, sessão de 3 dez. 2025.

TCU. Auditoria das emendas individuais impositivas, TC 018.272/2018-5. [acórdão: provável 2704/2019 – Plenário, A CONFERIR]

TCU. Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais (2020-2024). (Portal TCU.)

TOLLINI, H.; MENDES, M. É assim em todo lugar? São Paulo: Insper, 2024.

- TRANSPARÊNCIA BRASIL. Quase metade das obras de creches e escolas públicas de programas do Governo Federal estão atrasadas ou paralisadas. Ago. 2017. (Interesse declarado: advocacia por transparência.)
- VAZQUEZ, D. A.; FONSECA, S. L. D.; NASCIMENTO, P. M. Emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Educação (2014-2025). In: VIEIRA; NASCIMENTO; RIBEIRO (org.), 2026, cap. 4. [2026a]
- VAZQUEZ, D. A.; FONSECA, S. L. D.; NASCIMENTO, P. M. Emendas parlamentares no orçamento das universidades e institutos federais (2014-2024). In: VIEIRA; NASCIMENTO; RIBEIRO (org.), 2026, cap. 5. [2026b]
- VIEIRA, F. S. Emendas parlamentares ao orçamento federal do Sistema Único de Saúde (2014-2025). In: VIEIRA; NASCIMENTO; RIBEIRO (org.), 2026, cap. 3. [2026b]
- VIEIRA, F. S. Emendas parlamentares no financiamento de políticas sociais no Brasil (2014-2025). In: VIEIRA; NASCIMENTO; RIBEIRO (org.), 2026, cap. 1. [2026a]
- VIOTTI; BRASIL. Entre emendas e entregas. Prêmio SOF 2026, menção honrosa. (Resumo.) [prenomes A CONFERIR]